

เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๕ (๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจตามข้อ ๘ ของประกาศดังกล่าว สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ จึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

สำหรับอัตราค่าปรับทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นจำนวนค่าปรับที่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคกรณีโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับทางปกครองตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๑๔/๒๕๖๔)

๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติรับรองให้บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๐ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมีข้อยกเว้นให้สามารถจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีราคาสูงเกินสมควร การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศกำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นสินค้าและบริการควบคุม จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๒ เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน และเป็นสมาชิกของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนผ่านมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (ผู้ร้องสอด) รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมการค้าภายในเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีราคาสูงเกินสมควร กระทรวงพาณิชย์จึงนำเรื่องการกำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยในข้อ ๓ กำหนดให้สินค้าและบริการดังต่อไปนี้เป็นสินค้าและบริการควบคุม (๑๓) ยารักษาโรค (๑๔) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และ (๕๐) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค ต่อมา ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมดังเดิม จึงยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทั้งสองฉบับดังกล่าวเฉพาะข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อเนื่องมา ยังคงกำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ เช่นเดียวกับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ กรณีจึงเห็นว่าความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีอยู่ต่อไป เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงยังมีได้หมดสิ้นไป ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไปได้ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพากษาเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง



และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาสินค้าและบริการเป็นสำคัญ ส่วนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงค์ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำกับดูแลการจัดตั้งสถานพยาบาลและการประกอบกิจการสถานพยาบาลเพื่อให้มีมาตรฐานในการรักษาพยาบาล แต่ไม่มีอำนาจในการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอื่นของสถานพยาบาล ประกาศฉบับพิพาทจึงมิได้เป็นการกระทำที่เข้าซ้อนกับการใช้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด ประกอบกับในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การประกอบกิจการโรงพยาบาลของเอกชนมีการลงทุนและมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งโรงพยาบาลของเอกชนบางแห่งยังมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อันมีผลให้การประกอบกิจการจะต้องคำนึงถึงผลกำไรของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญด้วย แต่เมื่อมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีราคาสูงเกินสมควร แต่ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐใดสามารถเข้าไปกำกับดูแลและควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมได้ ด้วยเหตุดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๒ จะมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพสถานพยาบาลตามบทบัญญัติมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่บทบัญญัติมาตรา ๔๐ ดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นว่าการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพสามารถกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและจำเป็นต้องไปรับบริการจากสถานพยาบาลย่อมได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เช่นเดียวกัน โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการตราพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ออกประกาศฉบับพิพาท จึงเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่าการออกกฎดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของสถานพยาบาลเอกชนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากค่ารักษาพยาบาล แต่เมื่อรัฐมีความจำเป็นต้องเข้าไปควบคุมราคาสินค้าและบริการควบคุม



ประเภทยาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าและบริการดังกล่าวที่มีราคาสูง และการออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนได้ ประกอบกับหากนำผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับไปเปรียบเทียบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง และภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้ว จะเห็นได้ว่าการออกประกาศพิพาทดังกล่าวมิได้ขัดกับหลักความได้สัดส่วน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพาทจึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น ข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ของประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ของประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมต่อเนื่องไป ย่อมเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร. ๔/๒๕๖๕)

๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก

เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการนโยบายเครื่องตีมแอลกอฮอล์แห่งชาติโดยตำแหน่ง ทั้งไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดห้ามการมอบอำนาจไว้ และไม่มีบทบัญญัติเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น คณะกรรมการดังกล่าวจึงสามารถมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามหลักการมอบอำนาจทั่วไปตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเมื่อการออกข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการเครื่องตีมแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องตีมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องตีมแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ฯ แม้ตามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าวจะมีเนื้อหาเป็นการกำหนดลักษณะและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความที่จะปรากฏบนฉลากในลักษณะกว้าง ๆ แต่ก็ถือได้ว่ามีความชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ประกอบการกิจการผลิต นำเข้า



ส่งออก และจำหน่ายเครื่องตีมแอลกอฮอล์สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ ประกอบกับการที่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าก็เพียงเฉพาะที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมเท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและผู้บริโภคตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่วนการที่ไม่ได้กำหนดให้มีข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องตีมแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าไว้ในคราวเดียวกับการออกประกาศฉบับดังกล่าวก็ไม่ใช่เหตุที่ทำให้ประกาศพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออกและจำหน่ายเครื่องตีมแอลกอฮอล์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องตีมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีมีองค์ประชุมไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีกรมอบอำนาจให้ถูกต้อง นั้น เห็นว่า เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องตีมแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จึงย่อมสามารถมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในคณะกรรมการนโยบายเครื่องตีมแอลกอฮอล์แห่งชาติได้ตามหลักการมอบอำนาจทั่วไปที่ว่าเมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดห้ามการมอบอำนาจไว้ และไม่มียกเว้นหรือข้อห้ามการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในคดีนี้ได้ทำเป็นหนังสือระบุชื่อหรือตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ ชื่อหรือตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ และอำนาจที่มอบโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ดังนั้น ในชั้นการออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว



ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศพิพาทเป็นไปตามขอบเขตหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อกำหนดในประกาศฉบับพิพาทเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องต้มแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องต้มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องต้มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องต้มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย มิได้เป็นการขยายหรือเกินกว่าขอบเขตตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้อำนาจไว้แต่อย่างใด แม้ตามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าวจะไม่ได้ระบุว่ามิให้อำนาจใดบ้างที่ต้องห้ามตามกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาตามประกาศดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาเป็นการกำหนดลักษณะและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความที่จะปรากฏบนฉลากเพื่อกำหนดขอบเขตให้ผู้ประกอบกิจการเครื่องต้มแอลกอฮอล์ถือปฏิบัติในลักษณะกว้าง ๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการฯ มีปัญหาหรือข้อสงสัย ก็ย่อมสามารถปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์ได้ตามนัยมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า ประกาศฉบับพิพาทมีความชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ประกอบกิจการฯ สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ ประกอบกับประกาศดังกล่าวได้กำหนดห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าเพียงเฉพาะที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมเท่านั้น มิได้ห้ามการใช้ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าอย่างสิ้นเชิง จึงไม่อาจถือว่าการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและผู้บริโภคตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่อย่างใด สำหรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศฉบับพิพาทโดยที่ยังมิได้กำหนดข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องต้มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าไว้ในคราวเดียวกัน นั้น เมื่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์ฯ มิได้มีสภาพบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการดังกล่าวในคราวเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กำหนดข้อความคำเตือนไว้ในประกาศที่พิพาทในคราวเดียวกัน จึงไม่เป็นเหตุที่ทำให้ประกาศพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๐/๒๕๖๕ และที่ อร. ๒๙๒/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา

การที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้การให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ผู้ให้บริการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เป็นการล่วงหน้า เมื่อความปรากฏแก่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) ว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้กำหนดเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ อันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เลขาธิการ กสทช. ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและให้ดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามประกาศ กทช.ฯ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อเลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือเตือนว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการกำหนดให้ชำระค่าปรับทางปกครอง แต่ผู้รับใบอนุญาตยังคงเพิกเฉย เลขาธิการ กสทช. ย่อมมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวันได้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คดีนี้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ โดยข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดว่าการให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด



เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการประกอบด้วยก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ในขณะนั้น อันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กทช.ฯ ดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการไม่ให้มีข้อกำหนดในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด และห้ามมิให้กำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยมิได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่กรณีของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สำหรับอัตราค่าปรับทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น โดยที่มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องกำหนดค่าปรับทางปกครองอย่างไร เมื่อปรากฏว่าในการพิจารณาค่าปรับทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาผลกระทบแต่ละด้าน ได้แก่ ผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต ผลกระทบต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หากมีผลกระทบน้อยจะคูณด้วย ๐.๕ จากอัตราค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท หากมีผลกระทบปานกลางจะคูณด้วย ๑ จากอัตราค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่หากมีผลกระทบมากจะคูณด้วย ๒ จากอัตราค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมค่าปรับทางปกครองทั้งสามหลักเกณฑ์



เข้าด้วยกัน ก็จะเป็นอัตราค่าปรับทางปกครอง ซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ประกอบกับปรากฏ เรื่องร้องเรียนลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้ง จึงถือว่ามีความรุนแรงมาก ดังนั้น การกำหนดค่าปรับ ทางปกครองเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อวัน และรวมจำนวนค่าปรับทางปกครองจากการพิจารณา โดยคำนึงถึงปัจจัยและผลกระทบทั้งสามด้านข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อวัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะให้การบังคับทางปกครองเป็นไปตาม กฎหมายเฉพาะ จึงไม่อาจนำส่วนที่ให้กำหนดค่าปรับทางปกครองไม่เกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดกรณีพิพาท และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองมาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ แต่หากเจ้าหน้าที่เห็นว่า เมื่อใช้กฎหมายเฉพาะแล้วจะเกิดผลน้อยกว่า ก็อาจเลือกใช้การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวันได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจพิจารณากำหนดค่าปรับทางปกครองโดยอาศัย หลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็น การฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการกำหนดค่าปรับ ทางปกครองตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง นั้น ได้แจ้งเตือนตามหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยระบุมมาตรการที่จะใช้บังคับ แก่ผู้ฟ้องคดีไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แม้จะไม่ได้แจ้งกำหนดจำนวนเงินค่าปรับทางปกครองหรือไม่ได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณ ค่าปรับทางปกครองก็ตาม และเมื่อปรากฏว่านับแต่วันที่ประกาศ กทข.ฯ มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ สำนักงาน กสทช. มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน ก็เป็นระยะเวลากว่า ๔ ปี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นระยะเวลา อีกกว่า ๑ ปี ระยะเวลาดังกล่าวจึงเพียงพอแก่การที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการ การแจ้งเตือนก่อนการออกคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง จึงเป็นไปตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่ใช้บังคับขณะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเตือนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจกำหนดค่าปรับ ทางปกครองตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนด



ในหนังสือเตือน กรณีจึงไม่ใช่การออกคำสั่งทางปกครองให้มีผลย้อนหลังแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๐/๒๕๖๕)

๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น

นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และมีอำนาจกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยมติของเจ้าของร่วมภายใต้ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงถือว่านิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามคำนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนเจ้าของห้องชุดซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการสาธารณสุขปลอดภัยและความปลอดภัยในทรัพย์สินจากการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของห้องชุดจึงเป็นผู้บริโภคตามคำนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีสิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายหากมีเหตุละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด จึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ แต่การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้นั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเกิดขึ้น โดยเป็นอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด ว. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในห้องชุดได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวบกพร่องต่อหน้าที่ในการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นิติบุคคลอาคารชุดได้ตัดการให้บริการสาธารณสุขปลอดภัยไฟฟ้าภายในห้องชุด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพักอาศัยในห้องชุดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้และผู้ฟ้องคดีต้องไปเช่าที่พักอื่น แต่นิติบุคคลอาคารชุด



ไม่خذใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้อายุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเพื่อส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อไป นั้น เมื่อนิติบุคคลอาคารชุด ว. เป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดและมีอำนาจกระทำการหรือดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยมติของเจ้าของร่วมภายใต้ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ว. จึงถือว่านิติบุคคลอาคารชุด ว. เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามค่านियามาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุดมีสิทธิที่จะได้รับการสาธารณสุขปลอดภัยและความปลอดภัยในทรัพย์สินจากการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด ว. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้บริโภคตามค่านियามาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีสิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หากมีเหตุละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับกรณีที่พิพาท เรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้นตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ซึ่งตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีผู้บริโภคได้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเกิดขึ้นก่อน โดยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเมื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี กรณีที่ร้องเรียนว่าได้ถูกโจรกรรมทรัพย์สินเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในห้องชุด นั้น เห็นว่า ตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ห้องชุดของผู้ฟ้องคดีได้ถูกโจรกรรมทรัพย์สินใด เมื่อใด โดยวิธีใด และทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าถูกโจรกรรมนั้นมีการเก็บรักษาไว้ภายในห้องชุดและมีมูลค่าตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริงหรือไม่ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีอ้างว่าถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในห้องชุดแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็วเพื่อให้ดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษดังเช่นบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ย่อมมีความหวงแหนทรัพย์สินของตนพึงกระทำแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีตามข้อร้องเรียน



ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงไม่มีมูลเพียงพอที่จะกล่าวหานิติบุคคลอาคารชุด ว. ว่ากระทำละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ว. ได้ตัดการให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในห้องชุดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพักอาศัยภายในห้องชุดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่นิติบุคคลอาคารชุด ว. บริหารจัดการอยู่นั้น คือ การไฟฟ้านครหลวง นิติบุคคลอาคารชุด ว. จึงไม่มีสิทธิและอำนาจใด ๆ ที่จะตัดหรือระงับการใช้สาธารณูปโภคไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ฟ้องคดีถูกตัดการให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในห้องชุดดังกล่าว ก็เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระค่าบริการตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง ทำให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ระงับการให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในห้องชุดของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณารายงานตรวจสอบข้อมูลเครื่องวัดการใช้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงย้อนหลังแล้ว เห็นได้ว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวของหน่วยการใช้ไฟฟ้าในห้องชุดของผู้ฟ้องคดี โดยหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ของห้องชุดผู้ฟ้องคดีมีค่าเท่ากับศูนย์ อันเป็นข้อแสดงว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ในห้องชุดของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีการใช้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้า กรณีจึงต้องถือว่าในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีก็ได้พักอาศัยอยู่ในห้องชุดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วโดยความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเอง และได้พักอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปลายปี ๒๕๕๕ การถูกระงับการใช้สาธารณูปโภคไฟฟ้างดงกล่าวจึงหาเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปเช่าที่อยู่อาศัยอื่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่อย่างใดไม่ข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่มีมูลเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่านิติบุคคลอาคารชุด ว. กระทำละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยุติเรื่อง และมีหนังสือตอบผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะไปดำเนินคดีทางศาลด้วยตนเอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๑๐/๒๕๖๖)



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ เทศบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมกันได้อิทธิพลที่ดินในส่วนของแต่ละคนเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใด และไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงแบ่งแยกการครอบครองที่ดิน โฉนดที่ดินดังกล่าวกันเป็นสัดส่วนเนื้อที่เท่าใด หรือเป็นขอบเขตที่ดินในบริเวณใด กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าของรวมแต่ละคนมีส่วนเท่ากันตามนัยมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การก่อสร้างอาคารได้ทำลงในพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าว จึงต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาททุกราย การที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถนำหนังสือยินยอมของผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมาเป็นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จึงถือได้ว่าผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดการยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินพิพาท และการที่ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่สามารถนำหนังสือยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์รวมเป็นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ย่อมเป็นการยื่นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีจึงถือว่าผู้ก่อสร้าง



อาคารไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ว่าต้องยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข. ๑ พร้อมด้วยเอกสารที่ระบุไว้ในแบบ ข. ๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเอกสารที่ต้องแนบตามแบบ ข. ๑ กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๗) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่า ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ก็ให้แนบเอกสารสำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ หรือ ส.ค. ๑ แต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของที่ดิน แต่ประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในบริเวณที่ดินดังกล่าว จะต้องแนบหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินด้วยคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารจำนวน ๓ หลัง ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๐ ตำบลห่มสั๊ก อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หลังจากนั้น ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือขอให้นายกเทศมนตรีเมืองห่มสั๊ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดี ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างดัดแปลงอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการดำเนินการโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เป็นกรณีที่เจ้าของอาคารสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีเคยยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๐ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตและขอลงนามในคำขอดังกล่าวและเอกสารต่าง ๆ เพียงฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามแบบ ข. ๑ ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งแล้ว ไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ร้องสอดในการก่อสร้างดัดแปลงอาคารพิพาท อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งสามหลังตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว



และได้มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของอาคารพิพาท เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว ประกอบกับสารบัญญัติทะเบียนท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๐ แล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดถือกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนในส่วนของแต่ละคนเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใด และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดได้มีการตกลงแบ่งแยกการครอบครองที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวกันเป็นสัดส่วนเนื้อที่เท่าใด หรือเป็นขอบเขตที่ดินในบริเวณใด กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าของรวมแต่ละคนมีส่วนเท่ากัน ตามนัยมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำหนังสือยินยอมของผู้ร้องสอดมาเป็นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ประกอบกับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่แสดงความประสงค์ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตโดยขอลงนามฝ่ายเดียวนั้น มิใช่คำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่อาจใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหนังสือยินยอมของผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งสามหลังเฉพาะในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งสามหลังเฉพาะในส่วนที่ได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๔/๒๕๖๖)

๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป... และ “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ส่วนข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันราชการการสาธารณสุขภาคและการสาธารณสุขการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น



ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารพิพาทตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สีเหลืองตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยอาคารพิพาทมีพื้นที่เพียง ๔๑๖ ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพื้นดิน ๑๒.๘๐ เมตร ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิพาทจึงเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัยที่สามารถสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของเจ้าของอาคารที่ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารแถว ค.ส.ล. ๒ ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชน บ้านแถวของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ติดกับบ้านแถวของผู้ร้องสอด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวการเคหะแห่งชาติโอนกรรมสิทธิ์อาคารพร้อมที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่ผู้เช่าซื้อหมดโครงการแล้ว รวมทั้งโอนสิ่งสาธารณูปโภคและทรัพย์สินส่วนกลางให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการแล้ว ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น ทดแทนอาคารบ้านแถวหลังเดิมเพื่อประกอบกิจการหอพัก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วจึงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (หอพัก) ตามคำร้องของผู้ร้องสอด หลังจากนั้น ผู้ร้องสอดได้ทำการรื้อถอนอาคารบ้านแถวเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรื้อถอนอาคารบ้านแถวดังกล่าวมีผลทำให้บ้านแถวของผู้ฟ้องคดีซึ่งใช้โครงสร้างอาคาร หลังคาและผนังอาคารร่วมกัน ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ผู้ร้องสอดระงับการรื้อถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบแล้วจึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการรื้อถอนอาคาร และมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดยื่นขอรับใบอนุญาตรื้อถอนอาคารผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกใบอนุญาตลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารบ้านแถวดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวม ๘ ห้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สีเหลืองตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่โดยที่ข้อ ๑๕ ของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง



หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ โดยอาคารของผู้ร้องสอมีพื้นที่เพียง ๔๑๖ ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพื้นดิน ๑๒.๘๐ เมตร จึงไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความสูงตั้งแต่ ๑๕ เมตร ขึ้นไป และมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป และไม่ใช่อาคารสูงที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป ตามคำนิยามข้อ ๕ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อพิจารณา รายละเอียดระยะห่างตามแผนผังบริเวณอาคาร ประกอบกับแบบแปลนพื้นที่ชั้นล่างถึงพื้นที่ชั้น ๔ ของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างแล้ว ด้านทิศใต้เป็นถนนสาธารณะระบุมความกว้าง ๖ เมตร แนวอาคารห่างแนวเขตถนนสาธารณะมีระยะน้อยที่สุด ๓ เมตร แนวอาคารจึงมีระยะร่นห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผังอาคารด้านทิศเหนือเป็นผนังทึบอยู่ห่างแนวเขตที่ดินเอกชนทางทิศเหนือมีระยะน้อยที่สุด ๑.๐๕ เมตร ผังอาคารด้านทิศตะวันออกมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ อยู่ห่างแนวเขตที่ดินผู้ฟ้องคดีทางทิศตะวันออกมีระยะห่างเท่ากัน ๓ เมตร และผังอาคารด้านทิศตะวันตกมีส่วนที่เป็นหน้าต่าง อยู่ห่างแนวเขตที่ดินเอกชนทางทิศตะวันตกมีระยะน้อยที่สุด ๓ เมตร และมีส่วนที่เป็นผนังทึบห่างแนวเขตที่ดินเอกชนทางทิศตะวันตกมีระยะน้อยที่สุด ๑.๐๔ เมตร จึงชอบด้วยข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น อาคารของผู้ร้องสอจึงเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัยที่สามารถสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยไม่ขัดต่อกฎกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของเจ้าของอาคารที่ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ร้องสอก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวม จึงชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปลอมให้ผู้ร้องสอซื้อถอนอาคารบ้านแถวเดิมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่นั้น เห็นว่า ในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจพบว่าผู้ร้องสอซื้อถอนอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อเท็จจริงย่อมยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าการซื้อถอนได้กระทำตามหลักมาตรฐานวิชาการและหลักเกณฑ์



ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบที่จะต้องมีคำสั่งห้ามบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการรื้อถอนและจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จนกว่าผู้ร้องสอดจะได้ยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพียงแต่มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการรื้อถอนอาคาร และคำสั่งให้ผู้ร้องสอดยื่นคำขอรับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร โดยไม่ได้มีคำสั่งห้ามบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการรื้อถอนและจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ร้องสอดยังคงทำการรื้อถอนต่อไปย่อมเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หากมีความเสียหายจากการรื้อถอนเกิดขึ้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ร้องสอดโดยลำพัง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อที่จะให้ผู้ร้องสอดระงับการรื้อถอนอาคารอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามฟ้องคดีนี้แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพียงแต่ละเลยต่อหน้าที่ในการมีคำสั่งห้ามตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไม่ใช่เหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่อาคารบ้านแกวของผู้ฟ้องคดีอันจะเป็นละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๔๘/๒๕๖๕)

ข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การก่อสร้างอาคารกรณีที่ดินของอาคารอยู่ห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผนังอาคารของผู้ร้องสอดด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทางด้านหน้ามีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทางด้านหน้า ๐.๒๓ เมตร ส่วนทางด้านหลังมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๒๐ เมตร ซึ่งแม้จะได้ก่อสร้างอาคารโดยมีลักษณะเป็นผนังทึบแล้วก็ตาม แต่ผนังของอาคารอยู่ห่างเขตที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ก่อสร้างอาคารพิพาทดังกล่าวขัดเขตที่ดิน ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ร้องสอดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลพันดอน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดซึ่งครอบครองที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร



ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ซึ่งตามผังบริเวณแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารระบุว่า ผนังของอาคารทางด้านหน้ามีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๗๓ เมตร ส่วนผนังของอาคารทางด้านหลังมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๒๒ เมตร อาคารมีความสูง ๗.๙๗ เมตร ต่อมา ผู้ร้องสอดขอแก้ไขแบบแปลน และผังบริเวณผนังของอาคารด้านทิศใต้ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามการก่อสร้างจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้ร้องสอด ซึ่งตามผังบริเวณแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ระบุว่า อาคารพิพาทมีความสูง ๗.๙๗ เมตร และผนังของอาคารด้านทิศใต้ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านหน้ามีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๒๐ เมตร ส่วนด้านหลังมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๑๐ เมตร และเมื่อผู้ร้องสอดทำการก่อสร้างอาคารพิพาทแล้วเสร็จ ผนังของอาคารดังกล่าวด้านที่ติดกับที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นผนังทึบ ทางด้านหน้ามีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทางด้านหน้า ๐.๒๓ เมตร ส่วนทางด้านหลังมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๒๐ เมตร เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นว่าผนังของอาคารอยู่ห่างเขตที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๒ เมตร และไม่ปรากฏว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ร้องสอดได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ก่อสร้างอาคารพิพาทดังกล่าวขัดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นของแนวอาคาร และระยะต่าง ๆ ของอาคาร ที่กำหนดในข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผังบริเวณแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทแล้วปรากฏว่า อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างดังกล่าวไม่มีลักษณะของการก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป และไม่มีผนังแบ่งระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกออกจากกัน คงมีเพียงการสร้างฝาเพื่อแบ่งพื้นที่กันเป็นห้องต่าง ๆ ในชั้น ๒ ของอาคารเท่านั้น ดังนั้น อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นตึกแถวหรือห้องแถวตามนิยามที่กำหนดในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะนำหลักเกณฑ์หรือข้อยกเว้นของที่วางภายนอกอาคารที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวงดังกล่าวมาใช้บังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๐/๒๕๖๕)



ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีทางที่สามารถเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ และทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะสำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้นต้องมีสภาพที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ตลอดตราบเท่าที่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษดำรงอยู่และระดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้อาคารดังกล่าวให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเพลิงไหม้ เมื่ออาคารพิพาทก่อสร้างลงบนที่ดินที่ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร และยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคารตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ว่าผู้ก่อสร้างอาคารจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่านก็ตาม แต่เป็นกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากเป็นการนำที่ดินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์จากการเวนคืน และอยู่ภายใต้ข้อสงวนสิทธิ์ที่อาจถูกแก้ไขได้เสมอตามความจำเป็นแห่งกรณี จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าอาคารพิพาทมีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะมีสภาพที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกที่ระดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลาตราบเท่าที่อาคารสูงหรืออาคารพิพาทยังดำรงอยู่ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ และใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทรี ให้แก่ผู้ก่อสร้างอาคารจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการจัดการด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณซอยสุขุมวิท ๑๙ (ซอยวัฒนา) แยก ๒ ให้ดำเนินการช่วยเหลือในการฟ้องคดีกรณีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้บริษัท อ. (ผู้ร้องสอด)

